



Sección: EST

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
C/ Málaga nº2 (Torre 2 - Planta 8ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 11 65 48
Fax.: 928 42 97 37
Email.: mercanuno.lpa@justiciaencanarias.org

Procedimiento: Concurso ordinario
Nº Procedimiento: 0000036/2012
No principal: Sección 5ª - Convenio liquidación - 05
NIG: 3501647120120000351
Materia: Voluntario

Intervención:

Administrador
concursal
Concurado
Acreedor
Acreedor
Acreedor

Acreedor

Acreedor

Acreedor
Interesado

Interviente:

Adm. Conc. 36/2012 Adm.
Conc. 36/2012

Construcciones Acosta
Matos S.A.

Abogado:

Francisco Borja Rodriguez
Batllori Laffitte

Procurador:

Gerardo Sergio Perez
Almeida

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La administración concursal de Luchy Playa Blanca, S.L.U. mediante escrito n.º 1760 de fecha 20 de marzo de 2019 solicitó convalidar el contenido de la escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2018 (protocolo 2150 del Notario Don Manuel Guzmán Ramos) de desvinculación de fincas y subsiguiente compraventa celebrada entre Luchy Playa Blanca, S.L.U., y Construcciones Acosta Matos, S.A.

SEGUNDO.- Conferido traslado del referido escrito, las representaciones de Luchy Playa Blanca, S.L.U., y de Aweswell Ltd formularon las alegaciones que tuvieron por convenientes.

TERCERO.- Mediante Decreto de fecha 7 de mayo de 2019 se desestimaron los recursos de reposición interpuestos por las representaciones de Aweswell Ltd y Luchy Playa Blanca, S.L.U., contra la Diligencia de Ordenación de fecha 12 de diciembre de 2018.

CUARTO.- La representación de Aweswell Ltd reprodujo la cuestión ante este tribunal mediante escrito n.º 2.987 de fecha 13 de mayo de 2019, quedando las actuaciones pendientes de resolver para ambas cuestiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contenido del plan de liquidación.

Resulta preciso recordar aquí lo que la administración concursal proponía en el plan de liquidación presentado en este Juzgado.



La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

- 1.- Dejar sin efecto lo dispuesto en virtud de Diligencia de Ordenación de fecha 12 de diciembre de 2018.
- 2.- No haber lugar a convalidar la escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2018 (protocolo 2150 del Notario Don Manuel Guzmán Ramos) de desvinculación de fincas y subsiguiente compraventa celebrada entre Luchy Playa Blanca, S.L.U., y Construcciones Acosta Matos, S.A.